

ก่อสร้างทางโดยไม่ตรวจสอบแนวเขต ... เป็นเหตุให้ถูกรื้อถอน !

โดย นายปกครอง

“อย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตก พริ้ว ๆ งบประมาณก็ร้องจ๊อมจ๋า งบประมาณไปทั่วท้องถิ่น ... ” แหม ! พอได้ยินเสียงฝนตกที่ไร อารมณ์ก็พาไปทุกที นี่เรากำลังย่างเข้าสู่หน้าฝนแล้ว คนแก่ก็เลยฮัมเพลงเก่า ... ที่ถ้าผู้อ่านไม่ใช่รุ่นใหญ่ ก็คงไม่ทราบว่าเป็นเพลงอะไร แต่ถ้าเป็น “เพลงฝนตกใหม่” คงพากันร้องตามได้เป็นแน่ ใช่ไหมครับ ...

เมื่อเข้าหน้าฝน สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือการมีระบบระบายน้ำที่ดี เพราะจะมีน้ำรอระบายปริมาณมาก จนถนนบางสายอาจถึงขั้นเป็นอัมพาตจากเหตุน้ำท่วมขังและยังทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย ซึ่งวันนี้ ... นายปกครองก็มีคดีน่าสนใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรมทางหลวงในการปรับปรุงทางและสร้างท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ซึ่งจากการก่อสร้างดังกล่าวมีชาวบ้านแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เพราะได้มีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของตนและเพื่อนบ้าน

เรื่องนี้ ... จะเป็นจริงตามที่มีการโต้แย้งจากชาวบ้านผู้เสียหายหรือไม่ และสุดท้ายแล้ว กรมทางหลวงจะต้องรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำส่วนที่อ้างว่ามีการรुकล้ำหรือไม่ มาดูข้อเท็จจริงของคดีกันครับ ...

เรื่องราวของคดีมีอยู่ว่า ... กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเอกชนทำการปรับปรุงทางและสร้างระบบระบายน้ำใต้ทางเท้าของทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณดังกล่าว เห็นว่าได้มีการก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของตนด้านทิศใต้ยาวตลอดแนวที่ดิน และลึกเข้าไปในที่ดินทางทิศตะวันตกประมาณ 64 ซม. และทิศตะวันออก 94 ซม. ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้สำนักงานทางหลวงแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ต่อมา มีการตรวจสอบที่ดินส่วนพิพาท ซึ่งเป็นที่ยุติว่าเขตทางบางช่วงมีการรुकล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี และชาวบ้านรายอื่นจริง จึงมีการอนุมัติลดระยะเขตทางให้ตรงกับข้อเท็จจริง และแต่งตั้งคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตทางต่อไป

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่กรมทางหลวงก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของตนเป็นการกระทำละเมิดทำให้ไม่สามารถใช้ที่ดินในส่วนที่รुकล้ำได้ จึงยื่นฟ้องกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และสำนักงานทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้รื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำออกจากที่ดินพิพาท

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า กรมทางหลวงกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงพิพากษาให้รื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำในส่วนที่ก่อสร้างรुकล้ำออกเสีย แต่กรมทางหลวงอุทธรณ์ว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ซึ่งจะมีการเวนคืนที่ดินต่อไป และแม้ว่าหากจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอยู่บ้างแต่ก็เป็นพื้นที่ไม่มากนัก และเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยสุจริต การให้รื้อถอนจะทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของทางราชการ

คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า กรมทางหลวงกระทำละเมิดโดยก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ? และต้องรับผิดชอบเพียงใด ?

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเอกชนทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนและทำระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า ซึ่งตามบัญชีเขตทางเดิมกว้างข้างละ 20 เมตร ทั้งที่ในความเป็นจริงเขตทางมีความกว้างน้อยกว่า 20 เมตร ทำให้ผู้รับจ้างปรับปรุงทางรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้เขตทางกว้างข้างละ 20 เมตร ตามที่กำหนดในสัญญา

ดังนั้น เมื่อกรมทางหลวงยังไม่ได้ทำการเวนคืนที่ดินส่วนที่รुकล้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทางหลวง ว่า “เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์” รวมทั้ง ยังไม่มีการตกลงซื้อขายที่ดินส่วนดังกล่าว และไม่มีหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้อุทิศที่ดินส่วนพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือมีหลักฐานการมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีให้บุคคลใดดำเนินการเช่นนั้น

กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามนัยมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอที่ดินคืนในสภาพเดิม และไม่ประสงค์จะขายที่ดินให้แก่กรมทางหลวง ประกอบกับเมื่อพิจารณาภาพถ่ายทางเท้าและท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างรुक้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้ว การทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำเฉพาะส่วนที่ก่อสร้างรुक้าออกนั้น มิได้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะแต่ประการใด เนื่องจากเมื่อรื้อถอนในส่วนที่รुक้าแล้วยังคงเหลือทางเท้าและท่อระบายน้ำขนาดกว้างเพียงพอที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้

ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ให้กรมทางหลวงดำเนินการรื้อถอนทางเท้าและท่อระบายน้ำส่วนที่ก่อสร้างรुक้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ศาลกำหนด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. 58/2565)

คดีนี้ ... นับว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงขยายถนนหนทาง และการจัดทำระบบระบายน้ำ ซึ่งมีแนวเขตคาบเกี่ยวกับที่ดินของเอกชนหรือชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว ดังเช่นในกรณีพิพาทนี้และคดีพิพาทอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ควรจะต้องตรวจสอบหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินให้มีความชัดเจนก่อนที่จะทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในระหว่างการก่อสร้าง หรือต้องแก้ไขปัญหาล้างจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ อันจะกระทบต่องบประมาณของรัฐ ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่ไม่อาจทำการสร้างทางไปโดยพลการก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามขั้นตอนในการจ่ายค่าทดแทน รวมทั้งไม่อาจอ้างว่าดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยสุจริตแล้วกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยที่ยังไม่มีการเวนคืนที่ดินตามกฎหมาย หรือตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น หรือเจ้าของยังมิได้อุทิศที่ดินให้ ... เสียวนะครับ

(ปริกษาคดีปกครองได้ที่สำนวนศาลปกครอง 1355)